



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

10 בינואר 2022

1500

ח' בשבט התשפ"ב

עמוד

הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים (מס' 13 והוראת שעה) (ביצוע פעולות בבית החולה),

התשפ"ב-2022 502

הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים (מס' 13 והוראת שעה) (ביצוע פעולות בבית החולה), התשפ"ב-2022

תיקון סעיף 59

1. בפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 59(ב1), אחרי "או לאחות מוסמכים" יבוא "או לעוזר המנוי בתוספת" ובסופו יבוא "השר רשאי, בצו, לשנות את התוספת".

דברי הסבר

שינויים דמוגרפיים, עלייה בתוחלת החיים, התפתחות טכנולוגית ותפיסות משתנות. כיום יש אפשרות לספק למטופל חלק מהשירותים שניתנים במוסדות אשפוז או במרפאות קופות החולים בסביבתו הקרובה – בביתו. החשיבות של מתן שירות בבית המטופל והסבת שירותים לטיפול בבית, כגון אשפוז בית, התעצמה עם התפשטות מגפת הקורונה, לצד התפתחות השירותים מרחוק.

בהמשך לאמור, מספר החולים המקבלים טיפול בבית ומספר ביקורי הבית הנדרשים גדל מדי שנה. כמו כן הולכת וגדלה גם הדרישה לביצוע פעולות וטיפולים שונים המוגדרים בפקודה כ"עיסוק ברפואה", בבית המטופל, בידי צוותי רפואה ומטפלים שונים שאינם רופאים או אחיות.

אם כן מטרת התיקון היא לאפשר לגורמים נוספים, מלבד רופאים ואחיות, להעניק טיפול בבית המטופל, שכן כאמור, לפי החוק כנוסחו היום, טיפול בבית, ובכלל זה בדיקות דם, יכול שיוענק בידי רופא, אח או אחות בלבד.

בהמשך למתואר לעיל וכדי לאפשר טיפולים ושירותים בבית המטופל, מוצע אפוא לתקן את החוק, ולהרחיב את קבוצת המטפלים המורשים לתת טיפול בבית החולה כך שביצוע פעולות אלה יתאפשר, בין השאר, בידי פלבוטמיסטים ופרמדיקים. מוצע לקבוע את סוג הטיפול שמטפלים אלה רשאים להעניק (בדיקת דם בלבד) במסגרת הוראת שעה, ובהמשך, במידת הצורך, ייקבע הטיפול שהם רשאים להעניק בהוראת קבע, במסגרת תקנות כנדרש בחוק.

סעיף 1 מוצע להוסיף לסעיף 59(ב1) לפקודה את המונח "עוזר", כך שגם עוזרים מהסוגים המנויים בתוספת המוצעת לפקודה יוכלו לבצע טיפולים שונים בבית המטופל, כפי שייקבע בתקנות. כמו כן נקבע כי השר רשאי לשנות את התוספת, בצו, כדי לאפשר שינוי בקבוצת המטפלים הנחשבים ל"עוזרים" לעניין זה, אם יידרש.

כללי סעיף 59(ב1) לפקודת הרופאים, התשל"ז-1976 (להלן – הפקודה), קובע כי רק רופא, אח ואחות מורשים להעניק טיפול בבית המטופל. בשל התפתחות השירותים הרפואיים הניתנים בבית המטופל ועקב התפרצות מגפת הקורונה, מוצע לתקן את החוק ולהרחיב את רשימת הגורמים המורשים לתת טיפול בבית המטופל, גם לפלבוטמיסטים ופרמדיקים, כמבואר להלן.

סעיף 59(א) לפקודה מסמיך את המנהל הכללי של משרד הבריאות (להלן – המנהל) או מי שמינה לכך (כאמור בהגדרה "מנהל" שבפקודה), לפטור מהוראות הפקודה, ובכלל זה מהוראות ייחוד העיסוק, את המפורטים באותו סעיף וכן את המפורטים בפסקה (1): "המועסקים כאחים או כאחיות או כעוזרים שהמנהל קבעם והסמיכם לאבחן ולרפא במצבים כפי שהורה או שהתיר, במרפאות או בסוגי מרפאות או בבתי חולים או בסוגי בתי חולים של משרד הבריאות או של מוסד שאישר המנהל".

סעיף קטן (ב) של סעיף 59 האמור מסמיך את המנהל לקבוע בתקנות את הכשירויות הנדרשות מאותם אחים, אחיות ועוזרים הנזכרים בסעיף 59(א)(1) לפקודה, שבהתקיימן יוכל מנהל מרפאה או מנהל בית חולים לאפשר להם לבצע את הפעולות שהן בגדר "עיסוק ברפואה" (כהגדרתו בפקודה). ואכן מכוחו של סעיף זה הותקנו תקנות הרופאים (כשיריות לביצוע פעולות חריגות), התשס"א-2001, אשר אפשרו ביצוע פעולות כאמור גם בידי פרמדיקים.

סעיף קטן (ב1) של סעיף 59 האמור קובע כי המנהל רשאי להתיר לאחים או לאחיות מוסמכים (אך לא לעוזרים) לבצע פעולות שהן בגדר "עיסוק ברפואה" גם בבית החולה, ולא רק במוסדות רפואיים כאמור בסעיף קטן (ב) הנזכר לעיל.

מאז חוקק סעיף 59(ב1) לפקודה, מערכות הבריאות בעולם ובישראל עוברות תמורות ושינויים רבים בעקבות

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ' 594; ס"ח התשע"ז, עמ' 576.

"תוספת"

(סעיף 59(ב1))

- (1) פלבוטמיסט – מי שעבר הכשרה עיונית ומעשית בלקיחת דם ורידי והמנהל אישר שיש לו ידע והכשרה מספקים בתחום זה;
- (2) פרמדיק – מי שעבר הכשרה עיונית ומעשית ברפואת חירום והמנהל אישר שיש לו ידע והכשרה מספקים בתחום זה.
3. בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה (בסעיף זה – יום התחילה) ועד יום תחילתן של תקנות לפי סעיף 59(ב1) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה או עד תום התקופה הקובעת, לפי המוקדם, פלבוטמיסט כמשמעותו בפרט (1) לתוספת לחוק העיקרי כנוסחה בסעיף 2 לחוק זה, יהיה רשאי לקחת דם ורידי בבית החולה; בסעיף זה, "התקופה הקובעת" – תום שנה מיום התחילה, ואולם השר רשאי, בצו, להאריך את התקופה האמורה בשנה נוספת.

ד ב ר י ה ס ב ר

בהכשרתם, יהיו רשאים לבצע בדיקות דם בבית החולה. תקופת הוראת השעה תחל ביום פרסומו של חוק מוצע זה ותסתיים במועד התקנת תקנות מכוח סעיף 59(ב1) המוצע בסעיף 1 להצעת חוק זו. תקופת הוראת השעה תסתיים במועד התקנת התקנות האמורות, שכן הן צפויות להסדיר בהוראת קבע ובאופן רחב יותר, את הפעולות המותרות למי שאינם רופאים, אחים או אחיות, לרבות לקיחת דם ורידי.

כמו כן, מאחר שהליך התקנת התקנות עשוי להימשך זמן רב, מוצע לקבוע כי אם התקנות האמורות לא יותקנו בתוך שנה מיום פרסומו של חוק זה – הוראה זו תפקע בכל מקרה בתום השנה האמורה, אלא אם כן השר האריך אותה בשנה נוספת.

סעיף 2 מוצע להוסיף תוספת חדשה לפקודה, שתקבע את רשימת סוגי העוזרים שיוכלו לבצע את הפעולות בבית המטופל כאמור לעיל; מוצע לקבוע בתוספת לפקודה כי עוזרים כאמור יהיו, פלבוטמיסטים שעברו הכשרה עיונית ומעשית בלקיחת דם ורידי והמנהל אישר שיש להם ידע והכשרה מספקים בתחום זה, וכן פרמדיקים שעברו הכשרה ברפואת חירום והמנהל אישר שיש להם ידע והכשרה מספקים.

סעיף 3 לנוכח משבר מגפת הקורונה והתחלואה העולה בקרב האכלוסיות השונות, נדרש להנגיש את בדיקות הדם למטופלים שונים בביתם, וזאת כדי לסייע במתן טיפול מהיר ויעיל וכן כדי למנוע עומס בבתי החולים ובקופות החולים השונות.

לשם כך מוצע לקבוע כי בתקופת הוראת השעה פלבוטמיסטים, לרבות פרמדיקים שהם פלבוטמיסטים

